

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7927/2538

นางสาว สุรีย์ เหวียนระวี
นาย อภิรัฐ เหวียนระวี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1300

ป.วิ.พ. มาตรา 226

พันตำรวจเอกป.ไต้ยกที่พิพาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของตนให้โจทก์และโจทก์ได้เข้าครอบครองปลูกบ้านในที่พิพาทตลอดมาเกิน10ปีแล้วต่อมาโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าโจทก์มีกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์พันตำรวจเอกป.ไต้ยกคัดค้านแม้ขณะนั้นคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลก็ถือว่าโจทก์อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนและมีสิทธิขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่พันตำรวจเอกป.ไต้ยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่จำเลยที่1และที่2เฉพาะส่วนที่พิพาทอันเป็นทางให้โจทก์เสียเปรียบได้ คำสั่งตัดพยานเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่28กรกฎาคม2535และนัดฟังคำพิพากษาวันที่31สิงหาคม2535จำเลยมีเวลาเพียงพอที่จะโต้แย้งคัดค้านคำสั่งนั้นได้แต่ก็หาได้ทำไม่จำเลยจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา226

โจทก์ฟ้องว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 127 ตำบลตลาดยอด(วัดชนะสงคราม) อำเภอ
พระนคร (ในพระนคร) จังหวัดกรุงเทพมหานครบางส่วนเนื้อที่ประมาณ 32 ตารางวา
เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์โดยการครอบครองปรปักษ์ พันตำรวจเอกประสงค์ เวย์นระวี
ซึ่งมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินดังกล่าวได้ยื่นคำคัดค้าน ต่อมาศาลแพ่งมีคำ
พิพากษาว่าที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษา
ยืน แต่พันตำรวจเอกประสงค์ได้ทำนิติกรรมจดทะเบียนยกที่ดินโฉนดดังกล่าวให้แก่
จำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยเสนหา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2530 ซึ่งอยู่ในระหว่าง
พิจารณาคดีของศาลแพ่งทำให้โจทก์ซึ่งอยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้
อยู่ก่อนเสียเปรียบ ขอให้เพิกถอนนิติกรรมจดทะเบียนยกให้ซึ่งที่ดินดังกล่าว
เฉพาะส่วนที่โจทก์ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง เพื่อให้กลับคืนมาเป็นกองทรัพย์
มรดกของพันตำรวจเอกประสงค์ให้จำเลยทั้งแปดในฐานะทายาทโดยธรรมของพัน
ตำรวจเอกประสงค์ร่วมกันโอนที่ดินเฉพาะส่วนตัวดังกล่าวให้แก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติ
ตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า โจทก์อยู่ในที่พิพาทโดยอาศัยสิทธิของพันตำรวจ
เอกประสงค์ เวย์นระวี จึงไม่เป็นการครอบครองปรปักษ์ ผลของคำพิพากษาศาล
แพ่งในคดีที่โจทก์กับพันตำรวจเอกประสงค์เป็นคู่ความไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 กับพวก
พันตำรวจเอกประสงค์ได้ยกที่พิพาททั้งแปลงให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยสุจริตและ
ชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะมีสิทธิตามคำพิพากษา โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิก
ถอนการโอนที่พิพาทขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมจดทะเบียนยกให้โดยเสนหาใน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 127 ตำบลตลาดยอด(วัดชนะสงคราม) อำเภอพระนคร (ใน
พระนคร) จังหวัดกรุงเทพมหานครเฉพาะส่วนตามที่โจทก์ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบ

ครองทรัพย์สินเนื้อที่ประมาณ 32 ตารางวา ระหว่างพื้นดำรวงเอกประสงค์เหวียนระวี กับจำเลยที่ 1 และที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อแรกว่า แม้โจทก์จะได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แต่พื้นดำรวงเอกประสงค์ เหวียนระวี เจ้าของที่พิพาทได้คัดค้านการครอบครองของโจทก์ และได้ยกที่พิพาททั้งแปลงให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ก่อนศาลแพ่งมีคำพิพากษา โจทก์จึงไม่อยู่ในฐานะอันจะให้อรรถประโยชน์ของตนได้อยู่ก่อนนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าพื้นดำรวงเอกประสงค์ได้ยกที่พิพาทให้โจทก์ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2513 โจทก์ได้เข้าครอบครองปลูกบ้านในที่พิพาทตลอดมาเกิน 10 ปีแล้ว ต่อมาโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งว่าโจทก์มีกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ พื้นดำรวงเอกประสงค์ได้คัดค้าน แม้ขณะนั้นคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง ก็ถือว่าโจทก์อยู่ในฐานะอันจะให้อรรถประโยชน์ของตนได้ก่อน และมีสิทธิขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนดังกล่าวเฉพาะส่วนที่พิพาทอันเป็นทางให้โจทก์เสียเปรียบได้

ฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อต่อไปที่ว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตัดพยานไม่ให้จำเลยที่ 1 นำพยานเข้าสืบ เป็นการไม่ชอบนั้นเห็นว่า คำสั่งตัดพยานเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2535 และนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 31 สิงหาคม 2535 จำเลยที่ 1 มีเวลาเพียงพอที่จะโต้แย้งคัดค้านคำสั่งนั้นได้ แต่ก็หา

ได้ทำไม่ จำเลยที่ 1 จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 226 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายืน

(มงคล สระภู่น-อริราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ